

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50027036620198240175

ID Comunicacao: 706946806

Data Disponibilizacao: 2026-08-25

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCçãO DE TítULO EXTRAJUDICIAL Nº 5002703-66.2019.8.24.0175/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Da alegada nulidade da citação por edital.</p>

<p>A citação editalícia foi deferida e perfectibilizada tão somente ap&ocute;s o esgotamento das diligências cabíveis para a localização do executado, mediante pesquisas nos sistemas conveniados a este Juízo (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SISP) e expedição de mandados para os endereços encontrados.</p>

<p>Inexiste, portanto, qualquer nulidade, tendo sido rigorosamente observado o art. 256, II e § 3º, do CPC.</p>

<p>Da preclusão quanto à liquidez e excesso de execução.</p>

<p>A matéria referente à liquidez do título, abusividade de encargos e excesso de execução j´ foi expressamente analisada e rejeitada por este Juízo na decisão do evento 179, DESPADEC1, restando consignado que tais matérias não comportam conhecimento via objeção de pré-executividade, devendo ser objeto de Embargos à Execução. É incabível a reiteração das mesmas teses por meio de simples petição incidental.</p>

<p>Do princípio da menor onerosidade.</p>

<p>A aplicação do art. 805 do CPC exige que o executado indique meio mais eficaz e menos oneroso, o

que não ocorreu. A execução se realiza no interesse do credor, sendo o dinheiro o primeiro item na ordem de preferência legal.

Da alegada impenhorabilidade.

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, proventos de aposentadoria e assemelhados.

Para fazer jus à impenhorabilidade, é necessário que se comprove que a construída tenha recaído sobre uma dessas verbas.

No caso, a parte executada não juntou o extrato bancário do mês em que a suposta verba alimentar foi creditada para que se pudesse aferir se foi atingida pela penhora.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE IMPENHORABILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INCREMENTO DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. VERBAS DECORRENTES DE SALÁRIO E PENSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. EXTRATO BANCÁRIO COM DEMONSTRAÇÃO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE OUTRAS FONTES (TJSC, AI 5048227-87.2023.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Junior, j. 01/02/2024).

ANTE O EXPOSTO:

1) Indefiro o pedido de impenhorabilidade.

2) Independentemente de decurso de prazo, expõe-se alvará.

BENEFICIÁRIO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL LITORAL

DADOS BANCÁRIOS: a ser informado no prazo de 5 dias.

VALOR: R\$ 1.112,37, com eventual atualização.

3) Com o pagamento do alvará, intime-se a parte exequente para, em 15 dias, apresentar demonstrativo de débito atualizado de eventual saldo pendente, sob pena de o silêncio ser interpretado como pedido de extinção pelo pagamento ou renúncia de saldo remanescente.